

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2551/2534

นาย กุลฮั่ว บำรุงธน กิจ
นาง บัว ตุ่ม คณะเส น

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 229

ทนายจำเลยห่อคำฟ้องอุทธรณ์แล้วส่งให้จำเลยทางรถยนต์โดยสารประจำทาง ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติวิสัยเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ที่จำเลยไม่ได้รับห่อ คำฟ้องอุทธรณ์ภายในกำหนดโดยอ้างว่าเป็นความผิดของพนักงานบริษัทรถยนต์ โดยสารที่ค้นหาหรือส่งห่อคำฟ้องอุทธรณ์ให้จำเลยล่าช้าพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเกิด ขึ้นได้เสมอในการขนส่งทั่วไป ถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ศาลจะอนุญาตให้ขยาย ระยะเวลายื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดแล้ว.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารศาลชั้นต้นพิพากษา ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2533 จำเลยยื่น คำร้องขอยื่นอุทธรณ์ลงวันที่ 19 เมษายน 2533 ว่า ทนายจำเลยมีสำนักงานอยู่ที่ กรุงเทพมหานครได้จัดส่งคำฟ้องอุทธรณ์ไปให้จำเลยเพื่อยื่นต่อศาลโดยทางรถยนต์ โดยสารประจำทางปรับอากาศของบริษัทสหมิตรขนส่ง จำกัด ในวันที่ 16 เมษายน 2533 (วันสุดท้ายที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์) จำเลยไปขอรับพัสดุ พนักงานบริษัทแจ้งว่า ไม่มีห่อพัสดุส่งถึงจำเลย จำเลยได้ติดต่อกับทนายจำเลยก็ได้รับการยืนยันว่าได้ส่ง

คำฟ้องอุทธรณ์มาแล้ว วันที่ 17 เดือนเดียวกันจำเลยเดินทางไปที่สำนักงาน
ทนายความของทนายจำเลย และได้รับแจ้งว่าได้ส่งคำฟ้องอุทธรณ์ไปให้จำเลยหลาย
วันแล้ว จำเลยจึงโทรศัพท์แจ้งให้สามีไปสอบถามที่บริษัทสหมิตรขนส่ง จำกัด สามี
จำเลยไปสอบถามแล้วพนักงานของบริษัทตรวจค้นพบคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยส่ง
มาถึงตั้งแต่วันที่ 15 เดือนเดียวกัน สามีจำเลยนำคำฟ้องอุทธรณ์ไปยื่นต่อศาล เจ้า
พนักงานศาลแจ้งว่าต้องเสียค่าธรรมเนียม 8,000 บาท สามีจำเลยจึงกลับไปหาเงินค่า
ธรรมเนียมเมื่อกลับไปศาลอีกครั้งก็เป็นเวลาปิดทำการแล้ววันที่ 18 เมษายน 2533
จำเลยไปติดต่อเพื่อวางค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานศาลแจ้งว่าศาลไม่รับเพราะยื่น
คำฟ้องอุทธรณ์เกินกำหนดจำเลยยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ล่าช้าเพราะเหตุสุดวิสัย เหตุเกิด
จากความบกพร่องของพนักงานบริษัทสหมิตรขนส่ง จำกัด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...บริษัทสหมิตรขนส่ง จำกัด ทำการขนส่งตามปกติไม่
ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติวิสัยเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ที่จำเลยไม่ได้รับห่อ
พัสดุคำฟ้องอุทธรณ์โดยอ้างว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องของพนักงานบริษัทที่ไม่
ค้นหาหรือส่งห่อพัสดุให้แก่จำเลยล่าช้า ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมอาจเกิดขึ้นได้เสมอ
ในการขนส่งทั่วไป กรณีถือไม่ได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย..."

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>